



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 56ª D.P. VILA ALPINA

Boletim No.: 3377/2016

INICIADO: 14/06/2016 23:33hs e EMITIDO: 15/06/2016 04:28hs

Folha : 1

JLLP00CBDJEEIJ_

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Espécie: Título XI - Administração pública (arts. 312 a 359-H)

Natureza: Corrupção ativa (art. 333)

Consumado

Local: RUA SALVADOR FERNANDES LOPES, 10 esquina com RUA CAVOUR
VILA PRUDENTE - CEP: 03129-120 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 56 D.P. - VILA ALPINA

Ocorrência: 14/06/2016 às 18:20 horas

Comunicação: 14/06/2016 às 23:19 horas

Elaboração: 14/06/2016 às 23:33 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- MARCELO SILVA PORCARI - Presente ao plantão - RG: 25473966-SP
Exibiu o RG original: Não - Mãe: AMALIA SILVA OLIVEIRA
Natural de: S.ANDRE -SP - Sexo: Masculino - Nascimento: 06/09/1979 36 anos
Estado civil: Solteiro - Profissão: ESTAMPADOR(A)
Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Parda - Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Carapinha
Cor do cabelo: Pretos - Comprim. do cabelo: CURTO - Altura: 1,80
Peso: 77,00 - Compleição: MEDIANA
Endereço Residencial: RUA ALEXANDRE GROPALI, 200 - FAZENDA DA JUTA
S.PAULO - SP - Telefones: (11)2019-1885 (Residencial)
- RAFAEL RIBEIRO DE SOUZA - Presente ao plantão - RG: 52740905-SP
emitido em 28/08/2008 - Exibiu o RG original: Não
Pai: FRANCISCO RIBEIRO DE SOUZA - Mãe: MARIA RIBEIRO DE SOUZA
Natural de: PORTO ALEGRE -RS - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 06/11/1976 39 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: VENDEDOR(A) - Instrução: 2 Grau completo
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Encaracolado

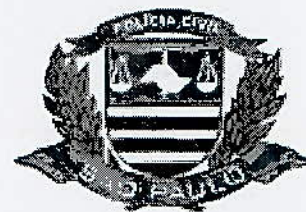
56ª D.P. VILA ALPINA

Endereço da delegacia : R.D. ESMERALDA MENDES POLICENE, 264 - JD AVELINO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)2341-1637



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 56ª D.P. VILA ALPINA

Boletim No.: 3377/2016

INICIADO: 14/06/2016 23:33hs e EMITIDO: 15/06/2016 04:28hs

Folha : 2

JLLP00CBDJEEIJ_

Cor do cabelo: Castanhos escuros - Comprim. do cabelo: CURTO
Altura: 1,80 - Peso: 82,00 - Compleição: MEDIANA
Adornos / Peculiaridades: Tatuagem - Braço Esquerdo - SÍMBOLO JAPONÊS
Endereço Residencial: RUA ANTONIO CARLOS, 128 FUNDOS - JD COCAIA
GUARULHOS - SP - Telefones: (11)2063-5891 (Residencial)

Testemunha:

- VAGNER DE MIRANDA FIGUEIREDO - Presente ao plantão - RG: 47360538-SP
emitido em 13/08/2014 - Exibiu o RG original: Não
Pai: JOSE CARLOS FERREIRA FIGUEIREDO
Mãe: NATALINA RODRIGUES DE MIRANDA FIGUEIREDO - Natural de: TUPA - SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 01/04/1991
25 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL MILITAR
Instrução: 2 Grau completo - CPF: 37880405801
Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Comercial: RUA CAETANO PIMENTEL DO VABO, 78 - JD AVELINO
S.PAULO - SP - Empresa: 4ª CIA DO 21º BPM/M - Telefones: (11)2346-2628
(Comercial)

Condutor:

- MATHEUS EDUARDO FRANCISCO DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 46301484-SP
emitido em 28/12/2011 - Exibiu o RG original: Não
Outros documentos: RE 142079-8 - Pai: NELSON FRANCISCO DA SILVA
Mãe: CLEIDE APARECIDA MARQUES DA SILVA - Natural de: PIRAJU - SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Ignorado - Nascimento: 16/10/1989
26 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL MILITAR
Instrução: 2 Grau completo - CPF: 39359586846
Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Comercial: RUA CAETANO PIMENTEL DO VABO, 78 - JD AVELINO
S.PAULO - SP - Empresa: 4ª CIA DO 21º BPM/M - Telefones: (11)2346-2628
(Residencial)

Advogado:

- ANDERSON MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - Presente ao plantão - RG: 29918918
SP - emitido em 18/07/2008 - Exibiu o RG original: Não
Outros documentos: OAB 273063 - Pai: ELISEU MINICHILLO DE ARAUJO
Mãe: MARIA IVANILDA DA SILVA ARAUJO - Natural de: S.PAULO - SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 25/11/1980
35 anos - Estado civil: Casado - Profissão: ADVOGADO(A)
Instrução: Superior completo - CPF: 28246062824
Advogado Presente no Plantão: Não

56ª D.P. VILA ALPINA

Endereço da delegacia : R D. ESMERALDA MENDES POLICENE, 264 - JD AVELINO - S.PAULO - SP

Telefone: (11)2341-1637



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 56ª D.P. VILA ALPINA

Folha :3

Boletim No.: 3377/2016

INICIADO:14/06/2016 23:33hs e EMITIDO:15/06/2016 04:28hs

JLLP00CBDJEEIJ_`

Endereço Residencial: RUA RIBEIRO LACERDA, 481 - BOSQUE DA SAÚDE - S.PAULO
SP - Telefones: (11)2215-4155 (Comercial)

Veículos:

- Placa: AYI8291 - Cidade: S.PAULO - UF: SP - Chassis: 9BWDB45U3FT012073
RENAVAM: 1007947869 - Marca/Modelo: VW/VOYAGE CITY MB - Tipo: AUTOMVEL
Ano fabricação: 2014 - Ano modelo: 2015 - Cor: Preta
Combustível: ALCO/GASOL
Proprietário: DANUBIA ARAUJO DE FARIAS - Ocorrência: Apreendido
Local: Estacionamento particular - Segurado: Ignorado
Pessoa relacionada: MARCELO SILVA PORCARI
- Placa: PUC9774 - Cidade: BELO HORIZONTE - UF: MG
Chassis: 9BFZF55A4E8117857 - RENAVAM: 1011456009
Marca/Modelo: FORD/FIESTA FLEX - Tipo: AUTOMVEL - Ano fabricação: 2014
Ano modelo: 2014 - Cor: Prata - Combustível: Gasolina
Proprietário: LOCALIZA RENT A CAR S.A. - Ocorrência: Apreendido
Local: Via Pública - Segurado: Ignorado
Pessoa relacionada: RAFAEL RIBEIRO DE SOUZA

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Papelaria/Livraria - Subtipo: Caderno/Bloco
Observações: CADERNETA COM ANOTAÇÕES DIVERSAS
Pessoa relacionada: MARCELO SILVA PORCARI
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1 - Marca: LG
Observações: CELULAR 01 - Pessoa relacionada: MARCELO SILVA PORCARI
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1 - Marca: BLU
Observações: CELULAR 14 - Pessoa relacionada: RAFAEL RIBEIRO DE SOUZA
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1 - Marca: LG
Observações: CELULAR 13 - Pessoa relacionada: MARCELO SILVA PORCARI
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1 - Marca: LG
Observações: CELULAR 12 - Pessoa relacionada: RAFAEL RIBEIRO DE SOUZA
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1 - Marca: LG
Observações: CELULAR 11 - Pessoa relacionada: RAFAEL RIBEIRO DE SOUZA
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1 - Marca: BLU
Observações: CELULAR 10 - Pessoa relacionada: MARCELO SILVA PORCARI
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1 - Marca: MI
Observações: CELULAR 09 - Pessoa relacionada: MARCELO SILVA PORCARI
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
Marca: MOTOROLA - Observações: CELULAR 08
Pessoa relacionada: MARCELO SILVA PORCARI
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1

56ª D.P. VILA ALPINA

Endereço da delegacia : R.D. ESMERALDA MENDES POLICENE, 264 - JD AVELINO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)2341-1637



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 56º D.P. VILA ALPINA

Boletim No.: 3377/2016

INICIADO: 14/06/2016 23:33hs e EMITIDO: 15/06/2016 04:28hs

Folha : 4

JLLP00CBDJEEIJ_

Marca: SAMSUNG - Observações: CELULAR 07

Pessoa relacionada: RAFAEL RIBEIRO DE SOUZA

- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1 - Marca: LG

Observações: CELULAR 06 - Pessoa relacionada: MARCELO SILVA PORCARI

- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1 - Marca: BLU

Observações: CELULAR 05 - Pessoa relacionada: RAFAEL RIBEIRO DE SOUZA

- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1

Marca: MULTILASER - Observações: CELULAR 04

Pessoa relacionada: MARCELO SILVA PORCARI

- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1 - Marca: LG

Observações: CELULAR 03 - Pessoa relacionada: MARCELO SILVA PORCARI

- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Marca: LG

Observações: CELULAR 02 - Pessoa relacionada: RAFAEL RIBEIRO DE SOUZA

- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real - Unidade.: Valor

Observações: R\$ 55.498,00 - Pessoa relacionada: MARCELO SILVA PORCARI

Entorpecentes:

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0

Acondicionamento: PAPELOTE - Quantidade: 222 - Involucro: OUTROS

Observações: SUBSTÂNCIA EM PÓ SEMELHANTE A COCAÍNA

- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0

Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 2 - Involucro: PLÁSTICO

Observações: SUBSTÂNCIA ESVERDEADA SEMELHANTE A MACONHA

Histórico:

Comparecem a esta Distrital os policiais militares acima qualificados, componentes das VTR- 21480 e 21482, informando que estavam em patrulhamento de rotina quando pela rua Salvador Fernandes Lopes depararam com dois indivíduos no interior de um veículo VW/Voyage placas AYI-8291, que estava estacionado, estando outro veículo Ford/Fiesta placas PUC-9774, estacionado à frente com os vidros abertos. Os indivíduos ao avistarem os motocicletos dos policiais militares arrancaram com o veículo Voyage, tendo os policiais notado neste momento a aproximação, a pé, de um terceiro indivíduo, que empreendeu fuga com a chegada dos policiais.

Os policiais então fizeram o retorno e partiram no encalço do veículo, que adentrou em um estacionamento particular, na mesma rua. Enquanto um indivíduo estacionava o veículo Voyage, o passageiro desembarcou e seguia a pé na direção do veículo Ford/Fiesta que estava estacionado, tendo neste momento tentado

56º D.P. VILA ALPINA

Endereço da delegacia : R D. ESMERALDA MENDES POLICENE, 264 - JD AVELINO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)2341-1637



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 56º D.P. VILA ALPINA

Boletim No.: 3377/2016

INICIADO: 14/06/2016 23:33hs e EMITIDO: 15/06/2016 04:28hs

Folha : 5

JLLP00CBDJEEIJ

dispensar um aparelho celular que fora recolhido pelo policial SD PM De Miranda, enquanto seu parceiro SD PM Matheus abordava o motorista do veículo.

Em revista pessoal, realizada pelo policial De Miranda, ao então identificado Rafael Ribeiro de Souza, fora encontrado a quantia em espécie de R\$ 518,00, e dois aparelhos celulares, sendo um deles aquele que ele havia tentado dispensar.

Já na revista pessoal realizada pelo policial Matheus, ao então identificado Marcelo Silva Porcari, fora encontrado **dois aparelhos celulares**. Os policiais então solicitaram apoio a outras viaturas que conduziram o veículo Ford/Fiesta até o local da abordagem, e em revista ao interior deste fora encontrado um total de **dez aparelhos celulares**. Em ato contínuo realizaram revista ao veículo VW/Voyage, onde fora encontrado **em baixo do banco do passageiro uma sacola com uma grande quantia em dinheiro R\$ 54.980,00 e uma caderneta com anotações pessoais**, o que levou os policiais a realizarem uma revista mais minuciosa. Nesta revista fora encontrada **em baixo do painel uma sacola com várias trouxinhas de cocaína e dois papелotes de maconha**, tendo neste momento os policiais dado voz de prisão aos indivíduos.

Interpelados acerca das drogas e do dinheiro encontrados os indivíduos não ofereceram uma explicação razoável, tendo o indivíduo identificado como **Marcelo dito aos policiais que estes poderiam levar todos os objetos encontrados no interior do veículo** (celulares, drogas e dinheiro), mas que não fossem presos. Já o indivíduo Rafael, insistiu que não sabia a procedência do dinheiro nem da droga, porém disse aos policiais que trazia consigo uma quantia em dinheiro de R\$ 518,00 e com alguns telefonemas poderia arrumar mais uma quantia de R\$ 5.000,00 para que fosse liberado. Diante dos fatos os indivíduos foram conduzidos de imediato à repartição de polícia judiciária.

Esta Autoridade, após exame preliminar de constatação, que aferiu resultado positivo para COCAÍNA; quantidade de 73,3 Gramas e positivo para TETRAHIDROCANABINOL; quantidade de 2,6 Gramas, atestado pelo Laudo nº271.139/2016, firmado pela Perita Criminal Dra. Patricia Gouvea de Cantuaria, ratificou a voz de prisão anteriormente proferida, determinado a lavratura do competente auto construtivo em desfavor de Rafael Ribeiro de Souza e Marcelo Silva Porcari, por infração, ao menos me tese, ao artigo 33 "caput", da Lei Federal nº 11.343/06, associado ao artigo 333 do CPB. Os veículos utilizados pelos indiciados foram apreendidos em auto próprio, bem como os aparelho celulares e a quantia em dinheiro encontrada com os mesmos.

Os indiciados são recolhidos ao cárcere onde permanecem à disposição da Justiça Pública.NM

56º D.P. VILA ALPINA

Endereço da delegacia : R D. ESMERALDA MENDES POLICENE, 264 - JD AVELINO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)2341-1637



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 56º D.P. VILA ALPINA

Boletim No.: 3377/2016

INICIADO: 14/06/2016 23:33hs e EMITIDO: 15/06/2016 04:28hs

Folha : 6

JLLP00CBDJEEIJ_

Providências tomadas: MSG CEPOL

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

JULIO CESAR PEREIRA
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

AVELINO JORGE A. COSTA JUNIOR
DELEGADO DE POLÍCIA

56º D.P. VILA ALPINA

Endereço da delegacia : R D. ESMERALDA MENDES POLICENE, 264 - JD AVELINO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)2341-1637



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0048730-33.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **MARCELO SILVA PORCARI e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fernanda Galizia Noriega**

Vistos.

MARCELO SILVA PORCARI e RAFAEL RIBEIRO DE SOUZA, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, porque no dia 14 de junho de 2016, por volta das 18hs30min, na Rua Salvador Fernandes Lopes, esquina com a Rua Cavour, Vila Prudente, nesta cidade e comarca da Capital, transportavam e tinham em depósito, para o fornecimento a terceiros, 222 pinos contendo cocaína em pó com peso de 73,3 gramas e 02 invólucros de *Cannabis sativa L* com peso de 2,6 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que **MARCELO SILVA PORCARI e RAFAEL RIBEIRO DE SOUZA**, já qualificados nos autos, estão sendo processados também como incurso no artigo 333, “caput” do Código Penal, nos termos do artigo 69, “caput”, do mesmo diploma legal, porque nas circunstâncias supramencionadas, ofereceram e prometeram vantagem indevida, consistente na entrega de quantia em dinheiro, celulares e drogas, aos policiais militares Matheus e Vagner, a fim de que não fossem presos.

Boletim de ocorrência (fls. 22/27). Auto de exibição e apreensão (fls. 28/30). Guia de depósito judicial (fls. 31). Laudo de constatação (fls. 35/36). Laudo de exame químico-toxicológico (fls. 250/252). Comprovante de depósito judicial (fls. 261). Laudo pericial dos veículos apreendidos (fls. 344/352).

Folha de antecedentes e certidões: 1 – Marcelo – fls. 168/175, 219/221, 237, 285,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

372, 380/381, 2 – Rafael – fls. 176/179, 284,

Recebida a denúncia (fls. 180), os réus foram citados (fls. 212 e 394).

Apresentada defesa prévia em favor do réu Marcelo (fls. 191/211), e ratificado o recebimento da denúncia em relação a ele (fls. 213).

Apresentada resposta à acusação em favor do réu Rafael e ratificado o recebimento da denúncia em relação a ele (fls. 387/388).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, uma testemunha do juízo, cinco testemunhas de defesa e interrogados os réus.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do CPP.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, com aumento da pena nas duas primeiras fases do sistema trifásico, afastamento do redutor e fixação do regime inicial fechado.

A Defesa do réu Marcelo, por sua vez, requereu a absolvição do réu pela insuficiência de provas, não sendo suficientes os depoimentos apenas de policiais, além de alegar que os depoimentos são contraditórios e deixam dúvidas concretas, sendo o cenário trazido na denúncia "fruto do sentimento imaginário dos policiais militares". Se houver dúvidas não deve ser aplicado o artigo 33, mas sim o artigo 28, operando-se a desclassificação delitiva. Requer a aplicação do artigo 44 do Código Penal. Requer seja afastado o delito do art. 333 do CP. Requer a expedição de alvará de soltura.

A defesa de Marcelo efetuou pedido de liberdade provisória, indeferido (fls. 427).

Não houve apresentação de defesa pelo réu RAFAEL (solto) até o presente momento, razão pela qual foi determinado o desmembramento do processo.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO

A ação penal é procedente em parte.

Autoria e materialidade restaram demonstradas nos autos, pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de constatação, pelo laudo de exame químico toxicológico, pelos depoimentos prestados na fase extrajudicial e pelas provas produzidas em juízo.

O réu Marcelo foi reconhecido em juízo e os policiais narraram de maneira harmônica e detalhada a abordagem.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O policial militar, Vagner, reconheceu os réus em juízo, participou da prisão deles e não os conhecia antes dos fatos. Relatou que estavam em patrulhamento pela rua Cador e desceram a Rua Salvador Fernando de Lopes, sentido contrario. Avistaram um fiesta com o vidro e a porta abertos, foi o que chamou a atenção na hora, pois ali é um local de bastante furto. Avistamos um Voyage atrás e estavam os dois indivíduos dentro do Voyage. Íamos efetuar a abordagem, mas eles ligaram o veículo e saiu em marcha, deu um “joia”, o motorista, mostrando que nada tinha acontecido e subiu a rua. Nisso vinha um individuo em direção ao carro dele e, quando viu a policia, se evadiu sentido Anhaia Melo, a pé, um individuo de aparentemente 1,70m. Como o veículo era mais fácil de ser abordado, seguimos em direção a ele. Consultamos o veículo pelo COPOM enquanto ele entrou dentro de um estacionamento com a Rua Salvador Fernando de Lopes. Quando o carro entrou no estacionamento, o passageiro desceu do carro e tentou descer a Salvador Fernando de Lopes a pé, nisso o parceiro ficou com o veículo lá abordado e o depoente prosseguiu e abordou o Rafael. Nesse momento o réu Rafael dispensou um celular bem em uma arvore, na calçada. Achou mais estranho ainda, abordou e levou ele pra cima, junto do Voyage. Os dois indivíduos. Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado; com o passageiro havia uma quantia de uns R\$ 500,00 e um celular e com o motorista dois celulares, mas nada de ilícito. O motorista é o Marcelo e o Rafael estava no passageiro do Voyage. O Rafael que saiu andando do estacionamento. Posteriormente perguntei de quem era o fiesta e o Rafael informou que era dele. Foram buscar o fiesta para levar ao estacionamento. Dentro do Fiesta foram encontrados 10 celulares e uma caderneta com varias anotações de valores altos e vários nomes. Aparentemente eram anotações de tráfico. **Quando começou a fazer a busca no Voyage o Marcelo já informou que havia um dinheiro embaixo do banco do passageiro, uma quantia grande de R\$ 55.000,00, o que levou a fazer uma busca minuciosa no veículo. No interior do painel foi achada uma sacola com aproximadamente 220 trouxas de cocaína, no interior do painel, próximo ao rastreador.** No momento ele não soube dar o parecer da droga, que não era dele, que ele não sabia de onde tinha vindo essa droga e também não soube falar de onde era o dinheiro ou de quem era o dinheiro. Perguntava para o Rafael e ele também não sabia



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de nada. A droga e o dinheiro estavam dentro do Voyage com o Marcelo. Eles ofereceram dinheiro no momento da voz de prisão, ele falou “Olha senhor isso ai não é meu, pode levar, eu não quero nada, não só ir embora”. O Rafael disse “Eu faço umas ligações, eu não tenho nada, meu carro não tem nada, eu to limpo, eu faço umas ligações para conseguir R\$ 5.000,00 ai para os senhores, mas eu não tenho nada”. Foi apresentado também o valor de R\$ 500,00 que estava com ele, e ficou apreendido no DP. O réu Marcelo disse “O senhor pode levar o dinheiro a droga, eu não quero nada, só quero ir embora”, foram as palavras dele. Eles não souberam explicar a procedência do dinheiro. Na hora da abordagem ele disse que tinha um dinheiro ali, mas não soube dizer o quanto. Ele sabia que o dinheiro estava no carro só não sabia da procedência, de onde que era, de quem era e aonde ele tinha arrumado. **Ele não mencionou em nenhum momento que alguém teria pedido para ele guardar o dinheiro.**

O Policial Militar, Mateus, reconheceu os réus em juízo e participou da prisão dos dois e não os conhecia antes dos fatos. Disse que estavam em patrulhamento e se depararam com dois indivíduos dentro de um veículo, e que chamou a atenção, pois era um local de alto índice de furto de veículos. Que no momento em que iam realizar a abordagem os réus ligaram o veículo e seguiram e no mesmo instante, outro indivíduo que iria no mesmo sentido que eles, visualizou a equipe e entrou sentido metro, e que por esse fato resolveram ir atrás do veículo. Informou que os indivíduos entraram em um estacionamento na mesma rua, que Rafael desceu do veículo reclamando. O veículo que entrou no estacionamento era um Voyage e o que permaneceu no local era um Fiesta. Disse que Rafael desceu do veículo e jogou um celular no chão, enquanto Marcelo estava dentro do veículo Voyage no estacionamento, momento em que decidiram aborda-los. Disse que foi atrás do réu Marcelo para aborda-lo, e que como haviam pesquisado via rádio e que o COPOM tinha avisado que uma semana, ou um mês antes, um indivíduo havia sido preso dentro desse carro e que isso aumentou a suspeita da atitude dos indivíduos que estariam correndo. Informou o local da abordagem para a outra equipe que foi apoiá-los. Nesse momento foi feita a entrevista com eles, porque eles tinham dispensado um celular, foi falado do carro que tinha chamado atenção lá embaixo, que estava aberto, que era o Fiesta. A outra equipe nos apoiou nessa situação, foram até o local acompanhados do Rafael e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

trouxeram o carro para o mesmo local da ocorrência. Nesse caminho o Rafael ofereceu dinheiro para o parceiro e para os outros policiais que estavam lá. Ofereceu, falou que estava tudo errado. Dentro do carro dele foi localizado alguns celulares, acho que uns 10 aparelhos. **No Voyage houve encontro de drogas. No Voyage falei pro meu parceiro fazer a busca com seriedade e para tentar localizar, ai ele que fez a busca, que encontrou as drogas o dinheiro e a agenda.** Diante dos fatos os réus foram indagados e não falaram mais nada. Acompanhou de fora quando encontraram as drogas. Aparentemente seu parceiro tirou de dentro do painel, depois perguntou e ele informou que foi debaixo do painel, próximo ao rastreador. Estava embalada em uma sacola, e depois de contada foi localizada uma quantia de 130/132 de cocaína, aparentava ser cocaína. **Houve o encontro de R\$ 55.000,00 reais.** Estava debaixo do banco, junto com a agenda. Perguntado se havia alguma coisa de valor dentro do veículo e os indivíduos nada responderam. Perguntado se tinha uma coisa, eles falaram que tinha dinheiro, perguntando quanto, ele disse que tinha um pouco, e perguntado o quanto esse seria esse pouco ele disse que não sabia. **Não informaram a quem pertencia o dinheiro e nem deram explicação sobre as drogas.** Sobre o terceiro elemento eles falaram que era o “Ganso”, salvo engano, que era outra pessoa que eles estavam a espera, que não iria encostar lá, não sabe quem que era, pois não foi identificado. No momento em que ofereceram o dinheiro foi para o depoente e para seu parceiro também, para o depoente foi o seguinte: enquanto conversava com o Rafael ele falou “Ó a gente só precisa ser livre, sair daqui sem ser preso, vocês podem ficar com toda essa quantia de dinheiro, com o material que vocês encontraram, podem levar tudo embora, ainda consigo fazer algumas ligações e consigo uma quantia de R\$ 5.000,00 ai para vocês dividirem”. O Rafael tinha aproximadamente a quantia de R\$ 600,00 R\$ 700,00 no bolso. Chegou a oferecer esse dinheiro e que faria a ligação e conseguiria mais R\$ 5.000,00 ainda, enquanto o Marcelo disse que o dinheiro não era dele e que podia levar tudo embora, que o dinheiro não pertencia a ele, que poderia levar tudo embora para eles não serem presos, que podia levar tudo que tinha sido localizado dentro do veículo. Segundo o COPOM eram veículos lícitos, fora a apreensão de um individuo procurado salvo engano há um mês ou uma semana antes dessa abordagem. Na condução o Rafael disse que o fiesta era dele e o **Marcelo que estava conduzindo esse veículo**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Voyage. No primeiro momento eles disseram que estavam esperando a esposa vir do metro, a esposa do Rafael. Segundo Rafael eles iriam jantar no restaurante japonês do outro lado da via, mas não tem nenhum restaurante japonês. O Marcelo, segundo ele, ele teria encontrado o Rafael ocasionalmente, eventualmente, sem combinar nada, sendo um de Guarulhos e outro de São Matheus. Falaram que se encontraram ali e que estavam esperando a esposa do Rafael para irem jantar. **Marcelo não relatou nada de terem pedido para ele guardar alguma coisa para no carro**, só depois da abordagem que ele informou que esse indivíduo que ele estava aguardando já tinha passado pela via e que não ia parar com certeza. Quem fez a busca dos celulares foi meu parceiro e foram localizados, salvo engano, 10 aparelhos celulares, fora o que eles tinham como pertence. Foi pesquisada a origem dos aparelhos, mas como eram celulares de pouco valor a nossa visão foi que eram descartáveis: modelos parecidos e de pouco valor. Em determinado momento os celular vibravam aleatoriamente com mensagens picadas do tipo “onde esta?”, “quem está chegando?”, “já chegou?”, umas mensagens que para nós não tinha nexos, não tinha como saber o assunto que se tratava. A agenda que foi encontrada era um agenda com contabilidade, tinham alguns codinomes como, “Gordão”, “China”, “R\$ 1.000.800,00”, tinham seis ou sete nomes lá com esses valores divulgados. O dinheiro foi oferecido para nós após a localização e após a voz de prisão. A terceira pessoa foi avistada e tomou sentido metro, está relatado do boletim de ocorrência. A agenda com as anotações foi encontrada no veículo Voyage juntamente com o dinheiro, dentro de uma sacola. Pelo fato da gente ter descido em uma via pela contra mão de direção, a nossa direção à direita era o Metro Vila Prudente e do lado esquerdo o Posto BR. Tem uma loja de conveniência no posto. Eu chamei a atenção deles para um local melhor para ser abordado, pois ali era uma via de grande fluxo de veículo, que não era interessante para abordagem policial. Após esse momento eles saíram e entraram no estacionamento, foi bem calmo, foi só pesquisado nesse tempo o emplacamento do veículo. Porém, a descida do Rafael despejando o celular no caminho, foi mais conturbada, ele achou que a equipe não tinha avistado esse fato. No momento da primeira abordagem a janela do Voyage estava aberta e deu para visualizar os ocupantes do veículo. O fiesta estava com o vidro do passageiro aberto, o que chamou nossa atenção por lá ser um ambiente de grande índice de furto de veículo, até por isso foi



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

a suspeita da nossa abordagem. Havia algumas roupas não dobradas que foram recolhidas e o delegado de polícia entregou para a família deles. Talvez umas dez peças de roupa. Não me recordo o tempo que ficamos no estacionamento. Um tempo razoável de duas horas. Havia funcionários no estacionamento, pois estava aberto. Não se recorda de pegar um ticket do estacionamento quando entraram. Não chegou a avistar nenhuma câmera no estacionamento. Trabalham de moto, mas foi necessária uma viatura de 4 rodas para a condução dos indivíduos. Durante as duas horas estavam o depoente, seu colega e a outra equipe de moto que eu informei.

A testemunha de defesa, Jessica Cavalcante dos Santos, afirma ser esposa do réu Rafael. Não tem conhecimento sobre o crime em que seu marido foi acusado, mas sabe que ele já teve uma passagem por tráfico de drogas. Não conhece o réu Marcelo, informou nunca o ter visto na vida. Não soube esclarecer nada sobre a acusação, mas disse que no dia dos fatos, como de rotina, saiu do seu posto de trabalhado por volta das 17hs, pegou o ônibus fura fila e foi em direção à Vila Prudente que seria o ponto de encontro de todos os dias com seu marido. Informou que chegando na Vila prudente foi em direção ao posto em que se encontravam. Por volta de 17h45min, 18h, não o avistou. Disse que tentava ligar e só chamava, que ficou preocupada, pois nunca tinha acontecido isso e que pensou que pudesse até ter acontecido algum acidente. Disse que mandou mensagens que eram lidas mas não respondidas, que nesse momento ficou desesperada pensando assim que tinha acontecido alguma coisa. Depois de 1h, pensou em voltar para o restaurante da mãe, que era próximo dali. Chegando, comentou o que tinha acontecido, que ele não aparecia e nem atendia o telefone. Nesse tempo se encaminharam para a casa de sua mãe e começaram a ligar para amigos e pessoas de seu convívio para saber se alguém teria alguma notícias de Rafael. Informou que o que mais estava preocupando era que liam as mensagens e não respondiam ou atendiam. Ligou em alguns hospitais para o caso de ter acontecido algum acidente. Soube do ocorrido, pois ligaram na residência de sua mãe por volta de 00h30min, onde avisaram que Rafael teria sido detido, que estava na delegacia da Vila Alpina e não informaram o motivo. Dirigiu-se à delegacia e ligou para o advogado informando que Rafael havia sido detido. Informou que perguntou ao escrevente quem estaria com o celular de Rafael e desde que horas ele estaria ali. Disse que o escrivão falou que ele estava detido



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

por Tráfico de drogas e que ficou surpresa, pois o combinado seria ele espera-la às 18hs no ponto de encontro de todos os dias. Informou que o carro Fiesta prata estava com o esposo e que era fruto de um rolo, que ele tinha uma moto e vendeu e deu de entrada. Não tem conhecimento do carro Voyage preto. O fiesta ficava com o Rafael.

A testemunha de defesa Alice, conhece a mãe do réu Marcelo há mais de 17 anos e o réu Marcelo há mais de 10 anos. Não tem conhecimento de nenhum envolvimento dele com o crime, mas sabe que ele teria tido um “lapso” faz tempo, mas também não sabe o motivo, só que ele esteve na delegacia. Não sabe esclarecer sobre as acusações e informou que sobre esse assunto ela desconhece. Não presenciou a prisão dos réus. Informou que onde moram ninguém tem nada contra Marcelo e que ele é uma boa pessoa, que todos gostam dele e que ele trabalhava com a irmã, que fora dali não sabe, mas que lá ele é uma excelente pessoa. Disse ter ficado surpresa quando soube da prisão e que não acreditou que Marcelo poderia ter se envolvido em uma ocorrência dessa. Informou que ele é uma ótima pessoa e um ótimo filho. Ele tem noiva. É uma ótima família. Excelente criatura

A testemunha Danilo conhece o réu Marcelo, pois são vizinhos do prédio onde moram há aproximadamente 10 anos. Soube o motivo que ele está sendo processado pela mãe do réu que informou que ele teria sido abordado em um posto de gasolina. Não soube explicar se teria sido com droga ou dinheiro, pois ela teria contado bem por cima. Não presenciou os fatos. Disse que conhece Marcelo há muitos anos e que desconhece algum envolvimento dele com a prática de crimes. Informou que o réu sempre trabalhou e que sempre jogaram bola juntos. Disse que o réu trabalhava na portaria do prédio antes de ser preso, que fazia a manutenção do prédio, auxiliava e fazia serviços externos. Nunca viu o réu Rafael. Disse que de primeiro momento não acreditou que Marcelo havia sido preso, pois poucos dias eles estavam juntos, que sempre se viam a noite e que naquela noite não o tinha visto, que amanhecer com uma notícia dessa é triste pelo fato de saber que ele não é envolvido com essas coisas. Desconhece algum tipo de vício de Marcelo. Informou que a rotina dele seria trabalho, casa da noiva, e que ele estava feliz, pois sua noiva está grávida. Disse que houve uma reviravolta na vida de Marcelo e que ele nunca se envolveu com nenhuma organização criminosa. Sabe do fato que ele nunca se envolveu com organização



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

criminosa, pois o conhece há 10 anos e nunca iria se envolver com uma pessoa de má índole e com organização criminosa, pois é uma coisa “pesada” e que não cabe se envolver. Informou que o carro do réu era um Voyage, mas ele não tem mais, mas não sabe informar se ele vendeu ou não. Não pode descrever a vida pessoal de Marcelo. Não acompanha o dia a dia de Marcelo. Não soube informar o que ele estaria fazendo e nem o local no momento em que foi preso. Não soube dizer se o posto do local dos fatos é perto de sua residência. Afirmou conhecer Alice Carvalho e disse que ela também mora no mesmo condomínio, Alvorada. Luiz Cláudio é amigo de infância. Miguel também. Não sabe se eles presenciaram a prisão. Não soube responder se as testemunhas Luiz, Alice e Miguel estavam no momento dos fatos. Desconhece sobre o dinheiro que foi achado com o réu Marcelo. Ninguém da família comentou sobre o dinheiro.

A testemunha Emerson conhece o réu Marcelo e não tem nenhum conhecimento sobre envolvimento do réu com crimes. Soube pelos advogados do réu que ele estaria com um dinheiro que não o pertencia e outras coisas erradas como drogas. Informou ter um apelido que seria Jucá, pelo qual o réu o chama, por causa do garoto Jucá. Não vendeu carro para o réu. Não sabe se ele tem carro. Nunca entregou dinheiro para ele. Conheceu o réu há aproximadamente um ano quando o mesmo foi consultar carro em sua loja e informou que trabalhava em um condomínio e que se ele vendesse carro ele poderia ganhar comissão, então fizeram um acordo de que Marcelo apresentasse os clientes e se caso a compra fosse efetivada ele ganharia uma comissão. Não vendeu carro algum para o réu e não tem conhecimento de nenhum carro de propriedade dele. Informou que nunca entregou dinheiro para ele e que na verdade os R\$ 55.000,00, de uma venda que havia feito, estavam dentro do carro em que o réu estava. Disse que nesse momento foi pegar seu celular e o carro Voyage não estava mais. Não sabe informar de quem seria o carro, mas sabe que estava com Marcelo. Informou que pegou uma carona com Marcelo, mas que havia esquecido o celular e que quando desceu para pegar e voltou o carro não estava mais no posto onde estavam. O dinheiro estava em uma sacola plástica amarrada, fechado. Tinha nota em elástico e outras que não estavam mais no elástico. Era sacola colorida, de mercado, mas não dava para ver o que tinha dentro. O dinheiro estava no chão do banco do passageiro. Disse que tinha vendido um carro e como a conta da loja estava bloqueada



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

tinha recebido em dinheiro, pediu para que Marcelo o levasse em casa e antes pararam em um posto no qual tinham o costume de comer alguma coisa, e que nesse momento se deu conta de ter esquecido o celular e como a loja era perto do local, voltou a pé e que quando voltou ao posto não tinha mais ninguém. Depois disso informou que o sogro de Marcelo Havia ligado para informar que havia acontecido. Os fatos ocorreram no dia em que Marcelo foi preso. Em nenhum momento pediu para o réu guardar algum dinheiro, só informou que iria deixar no carro e que já voltava. Achou que tinha levado um golpe e perdido dinheiro. Não tinha conhecimento que havia drogas dentro do veículo Voyage. Entrou em contato com o escritório que toma conta de suas contas e foi informado que só poderia haver o reembolso depois que o caso fosse julgado. Não sabe se sua loja de carros é perto da residência de Marcelo, pois só o conhece comercialmente, que é uma relação muito restrita e que nunca foram um na casa do outro. Informou que tem como comprovar ter a loja de veículos. Não tem conhecimento do local em que Marcelo foi preso. Disse que recebeu o dinheiro no dia e adiantado po conta da intermediação, antes da entrega dos carros como já aconteceu outras vezes. Afirma ter os documentos de venda e os recibos referentes aos carros vendidos e ao dinheiro. A loja de carros é de sua mãe e ela teria conhecimento de todos os fatos. Os carros foram entregues aos respectivos compradores. Entrou em contato com o advogado no dia seguinte. Este escritório de advocacia já lhe presta serviço há anos. O nome do escritório é Dr. Antonio Sérgio da Silveira e se localiza na Rua Conselheiro Saraiva nº 906, bairro Santana. Nunca tomou conhecimento do processo, mas sim que o Marcelo havia sido preso e que o dinheiro estava lá. Tomou conhecimento da prisão de Marcelo no mesmo dia em que foi preso. **Algum parente do réu ligou perguntando se ele sabia o motivo pelo qual o réu havia sido preso. Não sabe como o acharam, mas possivelmente porque ele tem o hábito de entregar cartão e podem ter achado.** Não procurou nenhuma delegacia de polícia, pois tinha falado com o advogado e ele lhe disse que só poderia ser feita alguma coisa depois que ocorresse o processo. Preocupou-se em ir atrás do dinheiro, **mas como tinha coisa além do normal** achou melhor procurar uma ajuda especializada que seria o advogado. O advogado lhe disse que depois que o processo terminasse, para avisa-lo que eles entrariam com uma petição solicitando a devolução do dinheiro. Não sabe o local em que Marcelo foi preso, só



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

sabe o local em que estavam na hora em que foi buscar o celular. Saiu da loja sozinho com o dinheiro. Fechou a loja e saiu com destino a sua casa, mas Marcelo lhe daria carona. Marcelo estava no posto quando se falaram e pediu a carona. Saiu da loja com o dinheiro, atravessou a avenida, encontrou com Marcelo e viu que esqueceu o celular e voltou para buscar. Perguntou se poderia deixar as coisas no carro e Marcelo disse que sim. Levou uns 20 minutos. Não viu ninguém no posto quando se encontrou com Marcelo. Quando chegou no posto e não viu ninguém, perguntou para o pessoal do posto e eles informaram que não sabiam de nada. Informou que tinha um carro preto Voyage e perguntou se alguém tinha visto e falaram que não. Depois disso foi embora. Não sabe dizer se a polícia foi no local do posto, pois até então não sabia nem que tinha sido preso. Quando chegou para encontrar com Marcelo ele apresentou Rafael como um amigo. Não sabe se ele iria ficar com eles ou não. Tem como comprovar a origem do dinheiro. Tem comprovação da venda dos carros, os documentos. Os carros foram entregues às pessoas que compraram. Depois que perdeu o dinheiro ligou para o advogado no dia seguinte: Dr. Antonio Sérgio da Silveira. Soube que o réu foi preso, no mesmo dia, e que o dinheiro estava lá. Não tinha nenhum relacionamento com os familiares do réu. Não sabe como chegaram até o depoente, talvez através de algum cartão. Seu advogado disse que só poderia fazer alguma coisa depois que acabasse o processo. Não sabe o local em que Marcelo foi preso. Sabe o local em que estavam quando saiu do carro. Ia para sua casa, mas antes ia comer. Saiu sozinho de dentro da loja. Falou com Marcelo. Já tinha conversado com Marcelo. Ele estava parado no posto e pediu carona. Atravessou a avenida, encontrou com ele, esqueceu o celular e pediu para deixar as coisas no carro. Demorou cerca de 20 minutos, para abrir, fechar tudo. Quando chegou não tinha ninguém com Marcelo. Perguntou para o pessoal do posto sobre o carro preto, Voyage, mas ninguém sabia nada. Não soube se a polícia voltou lá. Não sabia que tinha polícia, pois ninguém lhe deu a informação. Viu Rafael chegando depois. Marcelo apresentou seu amigo Rafael. Depois disso foi buscar seu celular. Não sabe se Rafael tinha combinado algo com Marcelo. Não perguntou de onde eles se conheciam.

A testemunha Luiz Cláudio, conhece o réu Marcelo e desconhece o réu Rafael. É vizinho de Marcelo há mais ou menos 08 ou 09 anos. Desconhece qualquer envolvimento de Marcelo com crime ou drogas. Disse que não sabe esclarecer o motivo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

pelo qual Marcelo está preso, pois um tem sua rotina. Veio depor porque a mãe de Marcelo chamou. Não presenciou a prisão. Informou que Marcelo é bem visto onde moram, que todos gostam dele e que inclusive um pessoal sempre pergunta dele, pois ele já socorreu uma mulher que ia ganhar neném. Informou que ficou surpreso no momento em que soube da prisão. Veio depor por livre e espontânea vontade. Disse que Marcelo tem um carro Voyage preto e que pelo que sabe, o ultimo trabalho de Marcelo estava sendo no condomínio, manutenção de condomínio.

A testemunha Miguel, conhece o réu Marcelo há 7 anos pois ele é noivo de sua filha e frequenta sua casa. Desconhece qualquer envolvimento de Marcelo com a prática de crimes, se já foi preso ou processado e também drogas. Não sabe o motivo pelo qual Marcelo foi preso. Disse que nunca aconteceu nenhum abuso de Marcelo com sua filha, que o conhece há sete anos, frequenta a sua casa direto, de domingo, feriado e que pelo menos nunca aconteceu e nem ela comentou nada. Disse que de Marcelo não tem o que falar. Não sabe de nenhum vício de Marcelo. Quando soube da prisão procurou saber o que tinha acontecido e procurou a defesa, pois não tinha ninguém para defende-lo. Informou que sempre foi uma pessoa boa, até onde conhece. Nunca presenciou comportamento estranho de Marcelo. Disse que o veículo Voyage é de sua filha e que ela conseguiu comprar com o dinheiro do trabalho, fazendo unha, trabalhando na firma, e que juntando ela conseguiu. Informou que ela havia emprestado o carro para Marcelo, que eles foram ao médico durante o dia por conta de algumas dores devido à gravidez e que até então não sabiam o que estava acontecendo.

Interrogado, o réu Marcelo negou a acusação. Alega estar sendo injustiçado, não estava carregando droga no carro. Não sabe até onde chega a maldade do ser humano. Nunca viu os policiais e não sabe que motivo eles teriam para incrimina-lo, talvez porque já teve outros processos, de roubo, receptação. O roubo foi em 2005. Foi condenado pelos dois crimes. O veículo era de sua nova, o Voyage preto. É mentira dos policiais que estava com droga. O carro não estava estacionado, estava indo estacionar. Ia deixar na rua, mas como não tinha vaga, preferiu entrar no estacionamento. Rafael desceu porque lembrou que o carro dele estava aberto e os dois foram abordados. Rafael estava no carro, não estavam fazendo nada demais, se encontraram por acaso, ele entrou no carro quando disse que



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

precisava estacionar. Conhece Rafael de uma sede de time de futebol, que frequentam, faz mais de dois anos. Os policiais ligaram pelo celular e foram chegando viaturas. Falou para os policiais que o rapaz do dinheiro ia aparecer. Ficou sabendo depois do valor. Não tinha visto o dinheiro, estava no assoalho do carro. Jucá colocou no assoalho do carro e ia voltar. Estava sozinho, depois encontrou Rafael e Jucá. Jucá tinha pedido para ficar com uma sacola e que ia voltar para fechar a loja. Conhecia Jucá por causa da loja de carro, já procurou carro com ele. Não ofereceu dinheiro para os policiais. Falou que tinha dono o dinheiro e que era para voltarem para o posto de gasolina. Tinha dois telefones em seu poder, um nem funcionava mais, estava no carro por estar, pois estava quebrado. Trabalhava em empresa que presta serviços para condomínio, é folguista de porteiros e ajuda na manutenção. Ganhava 2 mil reais, mas não era registrado nessa empresa. Ouviu os policiais falando do dinheiro. Só ouviu falar da droga na Delegacia. Não viu droga no lugar. Muitas viaturas e muitos policiais, cada um falava uma coisa. Foi ameaçado, os policiais falaram muitos palavrões. Falou que o dinheiro tinha dono, mas eles não quiseram ouvir, ficou com medo porque tinha bastante policial. Não confessou a prática de crime. A abordagem durou cerca de 4 horas no estacionamento. Nunca teve problemas com drogas. Não pertence a organização criminosa. Estava trabalhando e sua noiva está grávida. Nas horas vagas só vai para a casa de sua noiva. Não tem vícios, estava quase se convertendo na prisão à religião evangélica. Seu encontro com Rafael foi casual. Era um posto de gasolina, loja de conveniência.

Rafael foi interrogado e também negou a prática do delito. Disse que estava no posto esperando sua esposa. Estava fumando um cigarro e viu dois rapazes, um deles Marcelo e foi cumprimenta-lo. Em questão de segundos vieram policiais da Rocam e ele disse que estava mal estacionado. Entrou no carro dele e entraram em um estacionamento. Desceu para pegar seu carro, pois estava aberto e ia pegar sua esposa. Foi abordado. Policiais perguntaram se estava com o outro rapaz no voyage e disse que sim. Abordaram seu carro e acharam roupas e celulares. Os celulares eram de seu trabalho. Ouviu via rádio que tinham encontrado dinheiro no carro de Marcelo, mas não sabia de nada. Foi levado até o estacionamento e os policiais começaram a fazer perguntas. Escutava Marcelo pedindo para atender o telefone para explicar sobre o dinheiro, mas não deixavam. Ele



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

queria explicar sobre o dinheiro. Viram que o interrogando tinha passagem por tráfico. Não conhecia os policiais em momento algum. Conhece Marcelo há três anos e pouco, do futebol, campeonato de várzea. Ficaram três horas e pouco ali. Não pode avisar sua esposa. Quando foram para dentro da Delegacia veio o escrivão e disse que estavam sendo detidos por tráfico de drogas. Só soube das drogas na delegacia. Foi processado por tráfico em 2013 e ficou 9 meses detido, mas foi absolvido, encontraram um documento seu com foto na residência onde havia droga. Não foi processado por outros crimes. Trabalha como ajudante de restaurante com sua sogra. Tinha 9 celulares em seu poder. Tinham dono. Pegou para consertar. 5 aparelhos teve que pagar. Mostrou o papel da liberdade provisória deste processo para as pessoas. Acha que o fato de ter passagem e a quantidade de dinheiro chamaram a atenção dos policiais. Não foram algemados em momento algum. Não ofereceu dinheiro aos policiais. Tinha 400 e pouco reais em seu poder. No DP o escrivão e o delegado foram até desrespeitados pelos interrogandos e foram levados para o xilindró. Deu o número da sogra para avisar a família, mas eles disseram que tinham que cumprir a parte deles e que teriam a hora certa para falar. Eles disseram que o complicado era a quantidade de dinheiro. Marcelo dizia que o dono do dinheiro era Jucá, pessoa que não conhece. Ficou três horas e pouco sob pressão, pois eles queriam saber de onde era o dinheiro. Chegou a gritar que estava sendo ameaçado, mas acabou sendo chutado pelos policiais.

Considerando não ter havido apresentação de alegações finais pelo réu solto – RAFAEL – passo a analisar a prova somente com relação ao réu preso – MARCELO – tendo sido determinado o desmembramento do processo quanto a Rafael.

A negativa do réu Marcelo se mostrou isolada nos autos e não merece credibilidade.

Houve efetivo encontro das drogas, no painel do veículo Voyage, que estava na posse do réu, além do encontro de grande quantia em dinheiro, 55 mil reais.

É certo que a defesa trouxe a juízo o suposto proprietário do dinheiro, porém, não apresentou qualquer prova da licitude da vultosa quantia encontrada dentro de um saco plástico, no interior do veículo. Alegou a testemunha Emerson que o dinheiro era seu, da venda de carros, explicando que o recebimento em dinheiro se deu por estar com a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

conta bancária bloqueada. Afirmou ter documentação das vendas efetuadas para comprovar, porém, em momento algum a defesa providenciou qualquer documento comprobatório dos fatos alegados pela testemunha.

Por outro lado, não se mostra razoável que uma pessoa que alega conhecer pouco o réu Marcelo, de algumas relações comerciais, deixe uma sacola plástica no carro de seu "conhecido" e saia para fechar a loja ou para buscar o celular – não se sabe ao certo, pois o réu Marcelo alegou um fato e a testemunha Emerson outro. Qualquer que seja a versão do motivo da saída da testemunha do local dos fatos, não se mostra razoável que deixe 55 mil reais de lado, em uma sacola plástica, "coincidentemente" em um veículo com drogas escondidas no painel!

Não se pode olvidar, ainda, que a prova policial informou um terceiro elemento que teria se evadido e a defesa afirma que a abordagem durou cerca de 3 horas, logo, a versão da testemunha Emerson de que não mais localizou o réu e seu dinheiro não merece credibilidade.

E, por derradeiro, nem mesmo a testemunha Emerson soube esclarecer como foi localizada para testemunhar em favor do réu, acreditando que algum familiar encontrou algum cartão seu que teria deixado com o réu, pois tem costume de fazer isso.

A abordagem dos réus se deu por atitude suspeita e os réus tentaram fugir, fato que não se coaduna com a situação de pessoas que nada faziam de errado. O argumento de que o réu precisaria estacionar melhor o veículo não se mostrou coerente para justificar a tentativa de fuga narrada pelos policiais.

A absolvição é meta impossível de ser alcançada, mostrando-se suficiente a prova para a procedência da ação penal, ressaltando-se que a ausência de imagens do estacionamento e do BOPM não tem o condão de afastar a procedência da ação penal.

Os argumentos da defesa de que apenas a prova policial não se presta para a procedência da ação penal não podem ser acolhidos. Os policiais foram coerentes e nada há nos autos a apontar suspeição, pois tanto os policiais quanto os réus afirmaram que não se conheciam antes dos fatos. Ao contrário do alegado pela defesa, a abordagem não se mostrou fruto da imaginação dos policiais, tanto que as drogas foram efetivamente apreendidas e periciadas, tratando-se efetivamente de cocaína e tetrahydrocannabinol (fls.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

250/252) e o dinheiro também.

Inquiridos, os réus não souberam esclarecer que motivos os policiais – desconhecidos seus – teriam para incrimina-los falsamente, não se podendo admitir que policiais escolham aleatoriamente pessoas desconhecidas, plantem drogas no veículo e coincidentemente encontrem 55 mil reais em dinheiro no carro. Ora, se os policiais fossem da índole que a defesa quer fazer crer, certamente não teriam apreendido a vultosa quantia...

Repita-se que os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade.

Registre-se, por oportuno, que os documentos juntados pela defesa a fls. 278/283 não tem o condão de afastar a responsabilidade do réu pela prática do delito, até porque, no momento da abordagem não se encontrava trabalhando.

Não há dúvidas acerca da caracterização do delito de tráfico, mister se fazendo a decretação do perdimento dos valores apreendidos, pois, à míngua de prova concreta de sua origem lícita e tendo sido apreendidos no mesmo veículo em que estavam as drogas, devem ser tidos como produto do tráfico.

O pedido de desclassificação para o artigo 28 não tem razão de ser. Nem mesmo os réus alegaram, em qualquer momento, que seriam usuários de drogas e a quantidade de drogas encontrada – 222 pinos de cocaína – afasta por completo a alegação de mero uso.

Quanto ao delito de corrupção ativa, a prova não se mostra suficiente para a condenação do réu Marcelo. Apenas um dos policiais alegou que ele teria dito que os policiais poderiam ficar com o dinheiro encontrado, pois não lhe pertencia; o outro alegou que quem ofereceu o dinheiro que tinha e disse que poderia arrumar mais cinco mil reais foi o réu Rafael (processo desmembrado). Logo, não há efetiva comprovação e certeza de que o réu Marcelo teria efetivamente oferecido dinheiro aos policiais para que não fosse efetuada sua prisão.

Quanto ao delito do artigo 333, a absolvição por insuficiência de provas é



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

medida que se impõe, no tocante ao réu Marcelo.

Caracterizado o delito de tráfico passo à fixação da pena, com fulcro nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Respeitado o sistema trifásico fixo a pena base 1/6 acima do mínimo legal, considerado para tanto o processo que tramitou pela 29ª vara criminal, cuja pena foi extinta pelo cumprimento aos 14/03/12 (fls. 170 e 173). Pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase é reconhecida a reincidência - processo por roubo, que resultou em condenação na 16ª vara criminal e cuja pena foi extinta em 24/04/15 (fls. 170 e 173). A pena sofre novo aumento de 1/6, resultando final em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, à míngua de circunstâncias atenuantes.

No terceiro estágio não há causas de aumento. Considerando os maus antecedentes e a reincidência e, ainda, a quantidade de drogas e de dinheiro, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da fixação da pena privativa de liberdade, resulta final em **680 dias-multa**, no piso.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, por se tratar de crime grave, assemelhado aos hediondos.

Anoto, por oportuno, **que são incabíveis a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o delito de tráfico é assemelhado aos hediondos e o réu tem maus antecedentes e é reincidente.**

Declaro o perdimento dos valores apreendidos, pois fruto do tráfico de entorpecentes, já que o réu nada comprovou sobre a origem do dinheiro que estava no interior de seu veículo, mesmo local em que encontrada a droga, não sendo suficiente a testemunha de defesa trazida, alegando, sem qualquer prova documental, ser a proprietária do dinheiro encontrado no veículo.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a ação penal para:

ABSOLVER o réu **MARCELO SILVA PORCARI** da imputação que lhe foi feita por incurso no art. 333, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

CONDENAR o réu **MARCELO SILVA PORCARI**, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso, por incurso no art. 33, *caput*, da Lei 11.343/06.

O réu Marcelo respondeu preso a todo o processo, não se justificando a soltura após a condenação, razão pela qual nego o direito ao apelo em liberdade, sem prejuízo da execução provisória da pena, registrando-se que pelos maus antecedentes e pela reincidência a prisão cautelar deve ser mantida, para a garantia da ordem pública.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido no veículo, em favor da União. Após o trânsito em julgado, oficie-se.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03.

P.R.I.C.

São Paulo, 03 de março de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**